

1500221-69.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... serem favoráveis a ele, o crime de roubo foi praticado por duas pessoas, com emprego de arma de fogo, utilizando-se de uma moto roubada para praticar este crime de roubo (fls. 35/36 e 38/39). Neste sentido a jurisprudência: "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCURSO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500221-69.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026197/2022 - 01º

DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 22706989 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 361/22/124 -

01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN DOS SANTOS DE LIMA

Data da Audiência:

13/06/2022

Em 13 de junho de 2022 às 14h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Rosinei Horstmann Saikali. Presente o réu Kevin dos Santos de Lima. Presente o Defensor Público, Dr. Daniel Durvault Lemes Roitberg. Presente a vítima Ivo Henrique Silva de Paula. Presentes as testemunhas comuns André Maciel Martins da

Rocha e Renato Henrique Costa Rodrigues. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas a vítima e a testemunha André, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Na ocasião do procedimento de reconhecimento o réu estava identificado com o número 2. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Renato, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido nova conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. KEVIN DOS SANTOS DE LIMA, qualificado a fls. 25 e 28, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, entre o dia 28/11/2021 e 28/01/2022, e nesta data, recebeu e conduziu a motocicleta Honda CB 500X, placas LMN-4I77, e na última oportunidade sem o emplacamento, para proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime (fls. 76/77). Outrossim, KEVIN DOS SANTOS DE LIMA, já qualificado nos autos, também foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta de 22h:00min, na Rua Nelson Máximo esquina com Avenida Benedita Franco Veiga, Jardim Maringá, nesta cidade e comarca de Mauá, agindo em concurso de agentes e identidade de propósitos com indivíduo não identificado, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Yamaha CTZ150 Crosser S, placas ETS8B36, avaliada em R\$ 16.600,00 (dezesesseis mil e seiscentos reais), pertencente a Ivo Henrique Silva de Paula, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 76/77). Foi deferido o pedido de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares (fls. 52/53). A denúncia foi oferecida (fls. 75) e recebida (fls. 78). O réu foi citado (fls. 85) e apresentou defesa preliminar (fls. 89). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 91/95). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Ivo Henrique Silva de Paula (gravação audiovisual), a testemunha André Maciel Martins da Rocha (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Kevin dos Santos de Lima (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Renato Henrique Costa Rodrigues (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas André Maciel Martins da Rocha (fls. 2) e Renato Henrique Costa Rodrigues (fls. 3), a vítima Ivo Henrique Silva de Paula (fls. 4), a testemunha Rafael Anghinoni (fls. 6) e o réu Kevin dos Santos de Lima (fls. 7). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime diverso do fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Kevin, em debates, requereu preliminarmente a nulidade do reconhecimento, por não ter respeitado o artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo ou, se reconhecidas, que somente

seja aplicado o maior aumento, o reconhecimento da inconstitucionalidade da fração de aumento de 2/3, em relação ao emprego de arma de fogo, o reconhecimento da tentativa e a sua redução no grau máximo, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 5 e 8). Auto de exibição e apreensão (fls. 19/20). Auto de avaliação (fls. 21/22). Auto de entrega (fls. 23/24). Folha de antecedentes (fls. 35/36) e certidão (fls. 38/39). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto reconhecimento de pessoa positivo (fls. 5 e 8), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de avaliação (fls. 21/22), auto de entrega (fls. 23/24) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria também restou comprovada. Em juízo, a vítima Ivo Henrique Silva de Paula disse que: a) eu estava na entrega e procurando o número na Benedita Franco da Veiga, mas havia uma viatura na frente da escola com as luzes apagadas, nem eu tinha visto a polícia; c) eu pensei que você uma bricadeira, mas ele mostrou uma arma e eu escutei a polícia vindo cantando o pneu; d) eles derrubaram a moto em cima de mim; e) havia a minha moto e outra moto, que largaram no lugar; f) eles fugiram correndo e somente um foi pego, foi o que apontou a arma para mim e estava na garupa da outra moto; g) o garupa ficou frente a frente comigo, o piloto era moreninho e eu não me recordo muito; h) eu perdi de vista o Kevin, quando o policial correu atrás dele, eu não vi ele ser preso; i) o policial trouxe o Kevin até mim após ele ser preso; j) acho que na Delegacia colocaram duas pessoas para eu reconhecer na Delegacia; k) somente levaram o Kevin para a Delegacia; l) chegou uma segunda pessoa na Delegacia, amigo do Kevin, que eu não reconheci; m) eu me recorda das roupas das pessoas que eu reconheci, mas hoje não me recordo muito das características dele, ele é branco, não muito alto, nem muito baixo, nem muito gordo, nem muito magro e jovem; n) foi rápido entre o réu fugir e eles o trazerem até mim; o) o que mais se aproxima é o nº 2, foi ele (gravação audiovisual e fls. 4). Judicialmente, a testemunha André Maciel Martins da Rocha disse que: a) estávamos em patrulhamento com a Avenida Benedita Franco Veiga esquina com a Rua Nelson Máximo; b) vimos dois indivíduos em uma moto vermelha; c) o garupa dessa moto vermelha com a arma, abordou a outra motocicleta e passou a arma para o piloto da moto vermelha; d) nós vimos a ação há cerca de 60 metros, fomos aborda-los e eles saíram correndo; e) conseguimos abordar somente o Kevin, o piloto da moto vermelha conseguiu se evadir; f) a moto vermelha estava se placas e pelo chassi constatamos que ela era produto de roubo em Santo André ou Rio Grande da Serra; g) ele disse para nós que sabia da procedência ilícita da moto vermelha, que estava com o colega dele para roubarem a outra moto, para darem um rolê, mas na Delegacia ele negou tudo; h) o Kevin era o garupa; i) não vi o Kevin dirigindo a motocicleta, ele estava com a arma em punho, desceu da moto e a hora que iria assumir a outra moto, ele passou a arma do piloto da primeira moto; j) não perdemos o Kevin de vista, alcançamos ele pouco a frente; k) a arma não recuperada; l) o policial Renato Henrique Costa Rodrigues tem as mesmas informações que eu, estávamos eu e ele no momento da prisão (gravação audiovisual e fls. 2). Por fim, o réu Kevin dos Santos de Lima ao ser interrogado em juízo disse que: a) no momento do reconhecimento o nº 2, b) eu estava na moto vermelha, conduzindo a motocicleta; c) na garupa estava o menino que correu, que se chama André, mas não sei o nome completo do André;

d) quando eu fui preso, foi a primeira vez que estava com a moto dele, ele mora no Jardim Santo André; e) eu não sabia que a moto vermelha era produto de crime; f) eu não sabia que a moto tinha algum tipo de problema; g) eu não tive a intenção de roubar a vítima; h) na curvinha ele pulou da moto e quando eu vi que ele já estava com a vítima; i) daí, um carro me atropelou, quando o André desembarcou, quando ele pulou da garupa o carro me atingiu; j) ele viu que o outro iria abordar a vítima e ele jogou o carro em cima de mim (gravação audiovisual e fls. 7). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto reconhecimento de pessoa positivo (fls. 5 e 8), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de avaliação (fls. 21/22), auto de entrega (fls. 23/24), como também pela declaração da vítima Ivo Henrique Silva de Paula (gravação audiovisual e fls. 4), e pelos depoimentos das

testemunhas André Maciel Martins da Rocha (gravação audiovisual e fls. 2) e Renato Henrique Costa Rodrigues (fls. 3), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela autodefesa do réu o réu Kevin dos Santos de Lima (gravação audiovisual e fls. 7), foi comprovado o réu Kevin estava na garupa da moto Honda CB 500X, cor vermelha, sem placa, juntamente com outro indivíduo não identificado, quando interceptaram a vítima, que conduzia a sua motocicleta Yamaha CTZ150 Crosser S, placas ETS8B36, e a abordaram. O réu Kevin desembarcou da moto e com o emprego de arma de fogo, exigiu a entrega da moto da vítima. O réu Kevin passou a arma de fogo para o indivíduo não identificado e ia assumir a condução da moto da vítima, entretanto, as testemunhas, que são policiais militares e realizavam o patrulhamento, viram toda a ação delituosa e foram abordar os réu, quando o réu Kevin não embarcou na moto da vítima e o indivíduo não identificado abandonou a motocicleta Honda CB 500X e fugiram a pé, mas o réu foi detido e o indivíduo não identificado conseguiu fugir. Inicialmente, o reconhecimento seria inócuo, porque o réu foi preso em flagrante presumido (artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal) e apresentado para a vítima no local dos fatos. Ainda que se considere que o reconhecimento está maculado, a prova dos policiais terem presenciado todo o roubo, perseguido o réu e o detido, é prova independente, que comprova indubitavelmente que o réu tentou roubar a vítima com o emprego de arma de fogo, que inclusive foi visualizada pelos policiais, juntamente com outro indivíduo não identificado. A autodefesa do réu restou isolada nos autos. Reconheço a causa de aumento de pena, relativa à arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois a vítima Ivo e a testemunha André foram categóricas de que o réu estava portando uma arma de fogo e a passou para o outro indivíduo não identificado, quando iria assumir a condução da moto roubada, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 4. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 5. Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório e ratificados pelo Tribunal a quo não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 6. Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o

estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu *modus operandi*, já que o agente praticou o roubo contra duas vítimas, tendo abordado uma delas no final do expediente, ordenando que entrasse novamente no estabelecimento comercial, no qual, utilizando-se de arma de fogo, ameaçou de morte as duas vítimas, determinando a entrega dos celulares e da chave do veículo, além na quantia de R\$1.000,00 que se encontrava no caixa, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 7. Writ não conhecido." - (grifei). (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020). Contudo, afasto a arguição de inconstitucionalidade do artigo 157, § 2º A, inciso I, do Código Penal, efetuada pela defesa técnica, porque é uma opção legislativa fixar uma fração fixa para determinada causa de aumento de pena em um tipo penal, aliás, tal qual, por exemplo, no furto noturno, cuja fração é de 1/3 (artigo 155, § 1º, do Código Penal), e nunca se cogitou de sua inconstitucionalidade, como também o legislador foi mais rigoroso na fração (2/3) dos roubos cometidos com o emprego de arma de fogo, justamente para que as pessoas reflitam em praticar o crime com o emprego de uma arma, que até pode redundar na morte de uma pessoa, ou seja, não há desproporcionalidade. Inclusive, haveria ofensa ao princípio da separação dos Poderes (artigo 2º da Constituição Federal) o reconhecimento da inconstitucionalidade pretendida pela defesa, pois não há ofensa ao princípio da proporcionalidade. Outrossim, reconheço que o crime foi praticado por duas pessoas, quais sejam, o réu Kevin, juntamente com um indivíduo não identificado, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Igualmente, reconheço a causa de diminuição da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, pois o roubo foi presenciado pelas testemunhas, que são policiais militares, e realizavam patrulhamento de rotina e flagraram a ação criminosa, impedindo que o crime se consumasse, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Com relação ao crime de receptação, caberia à defesa do réu Kevin, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé, por meio da aquisição lícita do bem. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à acusação uma prova diabólica, qual seja, a de comprovar que o réu não sabia da origem ilícita da moto CBX 500. Friso que a prova quanto à origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente do réu para saber se ele tinha ou não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa, demonstrando de quem a moto foi adquirida, a comprovação do pagamento etc., e, neste ponto, a defesa do réu Kevin não se desincumbiu, aliás, ele não tinha documento de propriedade ou posse lícita, bem como, comprovação do registro e do licenciamento, comprovação do pagamento do I.P.V.A ou qualquer outro documento referente à moto, indicativos mais do que seguros de que sabia da origem ilícita do bem, ou seja, não há que se falar em receptação culposa. Inclusive, a moto estava sem placas e o réu estava cometendo outro crime de roubo. Neste sentido a jurisprudência: "RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada à posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. DOLO - demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior - elementos externos utilizados para a comprovação do animo do agente. PENA - base fixada no mínimo legal - na segunda fase a pena foi aumentada pela agravante

da reincidência - na terceira fase ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena - manutenção. REGIME - regime aberto dado o quantum da pena - necessidade. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - manter o afastamento por outro fundamento - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio

da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - improvimento ao recurso, com determinação." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001003-02.2013.8.26.0368; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018). "Apelação. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001900-02.2016.8.26.0602; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018). "APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Imputação do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e de reavaliação da dosimetria penal. Irresignações acolhidas em parte. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investitura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Tipicidade da conduta. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância". Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração. Compensação entre agravantes e atenuantes em favor do sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Mantido o regime inicial semiaberto que melhor se ajusta ao caso. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0000645-63.2016.8.26.0099; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018). Por fim, reconheço o concurso material de crimes, pois com mais de uma ação o réu produziu mais de um resultado, contra bens jurídicos diversos, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Kevin dos Santos de Lima, pela prática do crime de receptação dolosa simples, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, contra a vítima Rafael Anghinoni, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), com o crime de tentativa de roubo, com emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Ivo Henrique Silva de Paula. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Em relação ao crime de receptação: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 35/36 e 38/39). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravante a ser apreciada. Apesar de ser o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 9 e 25), deixo de reduzir a sua pena, porque ela ainda se encontra no mínimo legal, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Kevin dos Santos de Lima em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. b) Em relação ao crime de roubo: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 35/36 e 38/39). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravante a ser apreciada. Apesar de ser o réu era menor de 21 anos na data dos

fatos (fls. 9 e 25), deixo de reduzir a sua pena, porque ela ainda se encontra no mínimo legal, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não existem causas de diminuição de pena, aumento-a em 2/3, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa, pois praticou o crime com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas (causa de aumento já reconhecida acima). No entanto, reduzo a sua pena em 1/3, em virtude do crime ser tentado, totalizando a pena do réu Kevin dos Santos de Lima, em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 10 dias-multa, que a torno definitiva. A pena foi reduzida no mínimo legal, porque todos os atos executórios foram praticados, caso inverte-se a posse o crime estaria consumado e esse era o único ato executório a ser realizado. Outrossim, conforme já reconheci acima o concurso material de crimes, aplico cumulativamente as penas do crime de receptação (1 ano de reclusão e 10 dias-multa) e de roubo (4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 10 dias-multa), totalizando 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 20 dias-multa, que a torno definitiva para o réu Kevin. O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos, o réu não ser reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele, o crime de roubo foi praticado por duas pessoas, com emprego de arma de fogo, utilizando-se de uma moto roubada para praticar este crime de roubo (fls. 35/36 e 38/39). Neste sentido a jurisprudência: "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP. 2. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi. 3. Ainda que o réu seja primário e não apresente circunstâncias judiciais desfavoráveis, é correta a fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena quando o delito de roubo foi praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo para forçar a vítima a entregar objetos, o que evidencia maior periculosidade do agente. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido." - (grifei) - (AgRg no HC 601.089/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP. 2. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi. 3. Ainda que o réu seja primário e não apresente circunstâncias judiciais desfavoráveis, é correta a fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena quando o delito de roubo foi praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo para forçar a vítima a entregar objetos, o que evidencia maior periculosidade do agente. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido." - (grifei) - (AgRg no HC 601.089/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter os réus capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 26). III - Dispositivo. Em razão do exposto,

CONDENO o réu KEVIN DOS SANTOS DE LIMA (R.G. nº 57.673.033 - filho de Erik Teixeira de Lima e Jenniffer Calixto dos Santos - fls. 25 e 28), pela prática do crime de receptação dolosa simples, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, contra a vítima Rafael Anghinoni, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), com o crime de tentativa de roubo, com emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Ivo Henrique Silva de Paula, a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 10 dias-multas, sendo em ambos cada dia-multa no valor de 1/30 avos. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento por estar representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 52/53). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação, a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.